

אפריקה ישראל מגורים

חוזה הידרולוג

סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007

[שם אתר]



מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מרפיר פריקטים

סטטוס:

0.14

גרסה:

גבעת שמואל החדשה בע"מ

ח.פ. 514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

חוזה הידרולוג

שנערך ונחתם ביום 20/09/2023

בין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

מרפיר פרויקטים
המיסדים 7, כפר ידידיה 4294000

(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מרפיר פרויקטים

סיוטוט

גרסה: 0.14

© וקסלר, ברגמן ושות' שורק-דין



גבעת שמואל החדשה בע"מ

ח.פ. 514677533

**"שירותי
היועץ"**

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"

"ההסכם"

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות"

"המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה"

"הפיתוח"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי היועץ ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר היועץ ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;
נספח 11 -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ וכי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין ככל ונדרש וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: הידרולוג מו' חוזה: CONT-10-2271

שמואל מגרשים
1006-1007

מרפיר פרויקטים

גרסה: 0.14

סיוטוט

גבעת 'שמואל החדשה בע"מ

פ.ח. 511577533

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין



והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

- 2.5 היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחות שייקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שייקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואז אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 היועץ ישמור על ניהול קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואז הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואז הנהלים ואז התקנים ואז התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ואז הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.
- 2.10 היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות שהוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ואז לקבלנים ואז לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ואז טענות ואז דרישות ואז תלונות כלפי המזמין ואז כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13 היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א'



מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הירדולוג

סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מרפיר פרויקטים

סוטוט

גרסה: 0.14

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

- 6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3. היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמוזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6. היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המוזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר היועץ

- 7.1. תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המוזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").
- 7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המוזמין:
- 7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י היועץ למוזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.
- 7.2.3. שכפול מסמכים.
- 7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7. שליחויות.
- שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המוזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.



מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מרפיר פרויקטים

גרסה: 0.14

סטוס:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.פ. 51157533

7.3 על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם המצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שינויים בתכנון

8.1 היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של היועץ ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.

מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מרפיר פרויקטים

סטטוס:

גרסה: 0.14

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 5116775

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

מבוטל.

9. אחריות וביטוחאחריות

- 9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תקופת ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

ספק: מרפיר פרויקטים

גרסה: 0.14

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

010000

גבעת שמואל החדשה בע"מ
5145:7522

- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנוכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הניתן.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספת ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העותקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה

מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביבית גבעת

שמאל מגרשים
1006-1007

סטטוס:

0.14

גרסה:

מרפיר פרויקטים

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51167755

במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.

13.4. שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו פרויקט: סבינו גבעת שמואל מגרשים 1006-1007 מרפיר פרויקטים

תבנית: הידרולוג

0145:0100

גרסה: 0.14

פסק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין



גבעת שמואל הידרולוגיה בע"מ
5145:0100

של היועץ בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

14. סיום שירותי היועץ

14.1 שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכנית, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.

15.3 היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2 היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את



CONT-10-2271 :om' חוזה:

תבנית: הירדולוג

פרויקט: סוביני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מרפיר פרויקטים

000000:

גרסה: 0.14

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 5116.7533

המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת

מ' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מרפיר פרויקטים

ספק:

גרסה: 0.14

סטוס:

© קוסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 5146:7777

מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ואו תלויה ואו טענה ואו תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ואו ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען חסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ואו עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשלמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתמסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.ש.ס. 5116
המזמין

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מרפיר פרויקטים
בית לחות
מיתכנן

אני הח"מ, אילני חגית ע"ד/ רשם מרח' בפ"א פ/ז"ל מאשר כי הי"ח "איל' בת'א' ב"א"ל (24824179) שחתימתו בצירוף חותמת (להלן "יוחאי ברנאי בצלאל" - 024824179 - מרפיר פרויקטים" ואו שמה המודפס מחייבת את "יוחאי ברנאי בצלאל" - 024824179 - מרפיר פרויקטים לכל דבר ועניין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך 19/10/2023 חתימה וחותמת ע"ד/ רשם

איתמר חרמון ע"ד
I. Chermion Attorney
מ.ר. 41996

CONT-10-2271 מס' חוזה:

תבנית: הירדולוג

פרויקט: סב"א גבעת

יומאד מגרשים
1006-1007

סטטוס:

גרסה:

ספק: אד סיר פרויקטים

© הקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ב"שירותי המתכנןכללי: 1.

1.1 שירותי המתכנן יכללו תכנון וייעוץ הידרולוגי בפרויקט ובין היתר את הנושאים המפורטים להלן:

א. מי נגר עילי:

- תיאום שיטת ניהול מי נגר עילי במתחם הפרויקט (תוך תיאום עם המתחמים הסמוכים).
- תכנון מערך ניהול מי הנגר העילי ע"י השחייה, חלחול ו/או החדרה ("משמרת מים") של מי הנגר העילי.
- תיאום התכנון עם תכנית האב העירונית לניקוז וניהול מי נגר לבחינת פתרונות להשחיית מי נגר ברמה העירונית במתחם.
- תכנון מערך לאגירת מי גשמים (מאגרי מים, הובלת המים למאגרים והערכות לכמויות המים לאגירה בחורף) תוך מציאת פתרונות עקרוניים לכל המבנים בתחום התכנית.

ב. מבוטל.

1.2 ההידרולוג, צוות עובדים ואמצעים של המתכנן:

- א. ההידרולוג הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיזמן אליהן ללא עוררין.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיזמן אליהן ללא הגבלה.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- ד. צוות השרטטים של ההידרולוג יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שירות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

1.4 תכנון הפרויקט יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מאדריכלים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת זו בלבד. יובהר כי היועץ אינו נדרש להגיש שרטוטים בתוכנת REVIT, אלא לצפות בלבד.

2. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין, מהאדריכל, מהקונסטרוקטור, מיועץ הקרקע, מיועץ האינסטלציה/ניקוז, ממתכנן הפיתוח ומיועץ הבניה הירוקה ומהיועצים האחרים.
- ב. בירורים עם נציג המזמין, בירורים באתר במידת הצורך, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ג. עריכת בדיקה מקדימה ברשויות של הדרישות למערך ניקוז וניהול מי הנגר העילי במתחם לפרויקט.
- ד. הכנת חוות דעת מוקדמת ותיאור הבעיות העקרוניות ותכנון קונספציה

מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

גרסה: 0.14

ספק: מרפיר פרויקטים

סטטוס:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51467555

נספח "א"נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בגבעת שמואל, סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ואו יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 427-0218768 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ואו המקרקעין הידועים כגוש-6191 חלקות 84-85, מגרשים 1006, 1007.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - גבעת שמואל

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.2 המנהל הוא: מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכננים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין. יובהר כי היועץ אינו נדרש להגיש שרטוטים בתוכנת REVIT, אלא לצפות בלבד.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

א. ראש צוות: יוחאי ברנאי בצלאל

ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא הידרולוג: יוחאי ברנאי בצלאל

5.2 מבוטל.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן: 100%



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 5146:7553

CONT-10-2271 :מס' חוזה:

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מרפיר פרויקטים

סטטוס:

גרסה: 0.14

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

בתחום ההידרולוגי סביבתי בנוגע לניהול מי הנגר העילי.

ה. הכנת פרוגרמה של האלטרנטיבות השונות, המצאת דו"ח הכולל תיאור השיטות, יתרונות וחסרונות, עלויות הקמה, עלויות תפעול והיבטי תפעול ותחזוקה וכיו"ב.

ו. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחוות הדעת למזמין, למתכנן וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על ידי המזמין.

2.2 תכנון סופי:

א. חתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לתכנון בתחום ההידרולוגי. כמו כן יכין ויחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הביצוע ועד לקבלת תעודת גמר.

ב. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישות המזמין וטיפול באישורן.

ג. הכנת תכניות לאישור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכנית העבודה (משמרת מים, מאגרי מים, השפלה והחדרת מי תהום וכו').

ד. אישור התכנון הסופי של האדריכל, יועץ האינסטלציה, יועץ הבניה הירוקה ואיכות הסביבה.

ה. עדכון האומדן המשוער של ערך עבודות הקמת משמרת מים, מאגרי מים, השפלה והחדרת מי תהום וכו'.

ו. כל יתר הדרוש לתכנון סופי.

2.3 תכנון מפורט: לא כלול בהסכם.

2.4 פיקוח עליון: לא כלול בהסכם.

3. מבוטל.

4. המתכנן מתחייב לשמור על קבצים דיגיטליים של החומר התכנוני עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

5. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

6. יובהר כדלקמן:

א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT על המתכנן לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם. יובהר כי היועץ אינו נדרש לתכנן ב-REVIT, אלא לצפות בלבד.

ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת כדוגמת ה-view@, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

ג. מבוטל.

CONT-10-2271 :מ' חרזה

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

מרפיר פרויקטים

גרסה: 0.14

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין



בטת שמואל מגרשים בע"מ
ח.פ. 5116:7557

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל.
2. ההידרולוג וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות הייעוץ ההידרולוגי ותכנון הקמת משמרת מים, מאגרי מים והחדרת מי תהום וכו', תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.



מס' חוזה: CONT-10-2271

טוטו:

תבנית: הידרולוג

גרסה: 0.14

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007

מרפיר פרויקטים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.פ. 5116.7

נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת ביצוע שרותי היועץ, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 תמורת הכנת דוח הידרולוגי ישולם סכום קבוע ומוחלט של 12,094 ש"ח (במילים שנים עשר אלף ותשעים וארבעה ש"ח) סה"כ.
 - 1.2 תמורת ליווי מול רשות המים ישולם סכום קבוע ומוחלט של 1,249 ש"ח (במילים אלף מאתיים וארבעים ותשעה ש"ח) סה"כ.
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין 07/07/2022 (העומד על 239.4331 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
 3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מבוטל.
 - 3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
 4. לאחר כל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
 5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

גבעת עמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 514677523



מס' חוזה: CONT-10-2271

טוטוטו:

תבנית: הידרולוג

גרסה: 0.14

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מרפיר פרויקטים

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין.

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
 - א. לאחר גמר תכנון, הגשת דוח הידרולוגי ואישור שלב זה ע"י המזמין 60%
 - ב. עם קבלת אישור הרשויות לתכנית ניהול הנגר כחלק מהליך קבלת היתר הבניה
 - סה"כ 40%
 - 100%
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
 3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ז" לחוזה.
 4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.
 5. מבוטל.



מס' חוזה: CONT-10-2271

סטטוס:

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51467755

תבנית: הידרולוג

גרסה: 0.14

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מרפיר פרויקטים

© וקסלר, ברגמן ושות' שורקי-דין

נספח "ו"

תאריך: 20/09/2023

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו 1 ג', אור יהודה
514677533

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת מרפיר פרויקטים / הפועל בשם חברת מרפיר פרויקטים / המספק שירותים לחברת מרפיר פרויקטים *, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי מרפיר פרויקטים, המבצעת עבורכם יועץ **הידרולוג** בפרויקט **סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007**.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל מרפיר פרויקטים עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י מרפיר פרויקטים.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

מרפיר פרויקטים

שם: יוחאי ברנאי בצלאל

ת.ז: 024824179

כתובת: המיסדים 7, כפר ידידיה, 4294000

*מחק את המיותר

מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מרפיר פרויקטים
פסק:

גרסה: 0.14

סטטוס:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 514677533

נספח ז'מפרט ביטוחי המתכנן

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביטה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד הביטוחי מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידה המבוטח. רכוש המזמין יחשב כרכוש צד שלישי.

- א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מפרט פרויקטים

גרסה: 0.14

סטטוס:



גבעת סביוני החדשה בע"מ
51967553

ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.



מס' חוזה: CONT-10-2271

סטטוס:

גבעת שמואל החזרה בעי"מ
ה.ב. 5195775

תבנית: הידרולוג

גרסה: 0.14

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מרפיר פראקטיק

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "11"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אס ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם	☒ שירותים - 085	☒ מוזמין שירותים
ת.ז.פ.ח.צ. 5200034760	ת.ז.פ.ח.צ.		
מען יוני נתניהו 1ג', אור-יהודה	מען		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					מטבע	
צד ג'					שקל	304/302/307/315/328/329/321/309 לאירוע ובמצטרב על פי הפוליסה.
אחריות מעבידים					שקל	304/302/309/308/328/321 לתובע, לאירוע ובמצטרב על פי הפוליסה.
אחריות מקצועית					שקל	302/318/328/332/301/303/325/326/327/321 לאירוע ובמצטרב על פי הפוליסה.
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): *						
038						

חתימת האישור
המבטח:

מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

מרפיר פרויקטים

סטטוס:

גרסה: 0.14

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

. e

מס' חוזה: CONT-10-2271

סטטוס:

תבנית: הידרולוג

גרסה: 0.14

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים

1006-1007

מרפיר פרויקטים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק
מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. מי נגר עילי:
 - א. תכניות כללית למיקום מאגרי המים, בורות החלחול וההחדרה ("משמרת מים").
 - ב. פרטים של מאגרי המים, בורות החלחול ו"משמרות המים".
 - ג. מבוטל.
 - ד. מפרטים טכניים להקמת מאגרי המים, בורות החלחול ו"משמרות המים".
 - ה. מבוטל.
 2. מבוטל
 3. כל תכנית אחרת ו/או פרט אחר ו/או מסמך או חוות דעת אשר יידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.
 4. מבוטל.
- כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.



מס' חוזה: CONT-10-2271

סטטוס:

תבנית: הידרולוג

גרסה: 0.14

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

מרפיר פרויקטים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.ב. 5146:755

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

גבעת שמואל החדשה בע"מ
 יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
 514677533

(המזמין)

אני הח"מ מרפיר פרויקטים לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- [שם אתר] בקשר עם ייעוץ
 הידרולוגי לניהול מי נגר, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי,
 לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

מרפיר פרויקטים

גבעת שמואל החדשה בע"מ
 ח.ב. 514677533

מס' חוזה: CONT-10-2271

סטטוס:

תבנית: הידרולוג

גרסה: 0.14

פרויקט: סביוני גבעת
 שמואל מגרשים
 1006-1007
 מרפיר פרויקטים
 ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
 תל אביב, ישראל



נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר [שם אתר] עפ"י חוזה מיום 20/09/2023 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולחלף, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת היועץ:

מרפיר פרויקטים

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתומתם בצירוף חותמת (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: CONT-10-2271

תבנית: הידרולוג

פרויקט: סבינוי גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מרפיר פרויקטים

גרסה: 0.14

סטטוס:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין



גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533